

1501831-69.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2157696/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 18433970 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

2822/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2157696 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501831-69.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2157696/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 18433970 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

2822/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2157696 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

2822/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON ROGERIO BRAGA

Data da Audiência:

09/06/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 09/06/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1501831-69.2021.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) MAICON ROGERIO BRAGA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. ANTONIO BANDEIRA NETO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; ausente o acusado, apesar de intimado, presente seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. Clecio Roberto Hass. O Dr. Promotor de Justiça requereu a decretação da revelia do acusado. Pelo MM Juiz foi deliberado: decreto a revelia do acusado, anotando-se. Por via de consequência, o acusado não deverá mais ser intimado dos atos

processuais, salvo da sentença. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas comuns (Valeria Perpetuo e Fernando Correia, guardas municipais), por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, cuja gravação segue anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. MAICON ROGERIO BRAGA e JOANA NATALIA PEREIRA PINTO, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, II, "j", do Código Penal, pela seguinte prática delitiva: "Consta no incluso inquérito policial que, no dia 11 de julho de 2021, por volta da 00h45m, na Rua Parati, nº 1300, Residencial Esplanada, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, JOANA NATALIA PEREIRA PINTO e MAICON ROGÉRIO BRAGA, qualificados, respectivamente, a fls. 16/18 e 84/91, traziam com eles e tinham em depósito drogas, consistentes em 10 (dez) microtubos de "cocaína" e 22 (vinte e dois) invólucros de maconha, a fim de entrega a terceiros (tráfico de drogas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo toxicológico de fls. 61/63. 2. Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, o denunciado Maicon tinha em depósito 10 (dez) microtubos de "cocaína" e Joana trazia com ela 22 (vinte e dois) invólucros de maconha, cujo destino era a venda a terceiros. Todavia, Guardas Civis avistaram os denunciados sentados em um banco de ponto de ônibus e, devido a atitude suspeita, abordaram-nos. Maicon, neste momento, todavia, conseguiu fugir. 3. Realizada busca no local, os Guardas Civis localizaram, ao lado do banco, 10 (dez) microtubos de "cocaína", pertencentes a Maicon e, realizada busca pessoal, encontraram com Joana 22 (vinte e dois) invólucros de maconha, sob o sutiã e, no bolso de sua calça, R\$ 30,00, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19. 4. Joana, ouvida informalmente e perante a digna autoridade policial (fls. 05), confessou a prática o crime, enquanto Maicon, localizado posteriormente, permaneceu em silêncio (fls. 84). A quantidade de porções apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, já separadas em pequenas porções para venda, a confissão de Joana e as demais circunstâncias da prisão em flagrante indicam, com segurança, que as drogas apreendidas eram destinadas ao tráfico. 6. Saliente-se, por fim, que o delito foi cometido durante estado de calamidade pública. 7. Diante do exposto denuncio a Vossa Excelência JOANA NATALIA PEREIRA PINTO e MAICON ROGÉRIO BRAGA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), requerendo que R. e A. esta, sejam eles citados, para que se vejam processar, até final condenação, observando-se o devido processo legal, intimando-se as pessoas a seguir indicadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da Lei; e, em tudo mais, cumprindo-se as determinações legais, até final prolação de sentença e decretação do perdimento definitivo do valor apreendido acima descrito, usado para o tráfico, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal c.c o artigo 63 da Lei n.º 1.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas). A acusada Joana foi presa em flagrante delito no dia dos fatos e posta em liberdade provisória na mesma ocasião e, posteriormente, foi beneficiada com acordo de não persecução penal (págs. 142/144). O acusado não fez jus ao benefício e responde ao processo em liberdade. O acusado foi citado e notificado (pág. 131) e apresentou defesa prévia de págs. 172/174. A denúncia de págs. 122/123 foi recebida em 11/03/2022 (págs. 180/183). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns. O acusado foi declarado revel nesta audiência. O Ministério Público é pela condenação, ao passo que a nobre Defesa requer a absolvição, por insuficiência de provas. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merece a nobre Defesa, a acusação, em relação a Maicon Rogério, é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pag. 19 e dos laudos periciais de págs. 21/23 e 61/63, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 84), o acusado reservou-se no direito

constitucional e permanecer calado. Em juízo, tornou-se revel. Não obstante a revelia, a prova é suficiente para condenação. É que a guarda civil municipal Valeria Perpetuo, ouvida nesta data, disse que patrulhava em um ponto de ônibus conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que viu o casal, (no caso os acusados), discutindo em voz alta, razão pela qual ali parou. Quando ali foi fazer a abordagem da moça (acusada), o acusado dali correu; referida moça disse que estava vendendo drogas a mando do acusado, seu marido; ela disse que o acusado havia dado a droga para ela vender e que a estava ensinando a realizar a venda; o acusado não foi abordado porque correu do local; a acusada estava com drogas no corpo e, atrás de um banco existente no ponto de ônibus, localizou mais drogas; a acusada disse que todas as drogas então encontradas eram do acusado; não conhecia a moça e nem o acusado; a moça também estava com dinheiro. E o guarda civil municipal Fernando Perpetuo Correa depôs no esmo sentido de Valeria; acrescentou que a moça que ali estava (acusada) disse que ela e o acusado estavam vendendo drogas no local; ela disse que estava vendendo drogas a mando do acusado e que todas as drogas ali encontradas eram dele; não conhecia os acusados até então. Além dos relatos dos policiais, a acusada Joana Natalia foi ouvida na fase policial (págs. 05) e confessou que estava precisando de dinheiro para comprar alimentos e que resolveu ajudar seu amásio (acusado) a vender drogas na ocasião; já havia vendido cerca de R\$30,00 de "maconha" no momento em que os guardas civis municipais ali chegaram; havia "cocaína" e "maconha" na ocasião; o acusado conseguiu fugir do local na ocasião. Diante das apreensões realizadas, dos relatos dos agentes da lei e da delação de Joana Natalia colhida na polícia, a prova não deixa dúvidas de que o acusado se encontrasse praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia, pois, em local conhecido como ponto de venda de drogas, o casal estava de posse de "cocaína" e "maconha", prontas para venda e, portanto, suficientes para fornecimento a várias pessoas, além de dinheiro (indicativo de que porções de droga já haviam sido vendidas). A delação de Joana Natalia, embora não reproduzida em juízo, encontra-se amparada pela apreensão das drogas e do dinheiro, bem como pelos relatos dos guardas civis municipais, estes colhidos sob o crivo do contraditório, caso em que é apta para, no conjunto probatório, alicerçar o decreto condenatório, o qual, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mínima legal. Na segunda fase, tendo em vista a reincidência específica do acusado (processo nº 0006767-56.2017.8.26.0132 – pág. 108), aumento a pena em 1/6, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, tendo em vista que o acusado é reincidente específico. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). A pena será cumprida em regime inicial fechado, compatível para o caso dos autos, uma vez que o acusado é reincidente específico. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado MAICON ROGERIO BRAGA, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção já mencionada. Condono o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado

analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque ele permaneceu solto durante toda a instrução processual, não se justificando a decretação da custódia provisória nesta fase. A droga já foi destruída (pág. 38). Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido nos autos, providenciando-se a transferência ao FUNAD, com o

trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, e oficie-se requisitando a destruição da droga armazenada para eventual contraprova. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. O acusado, revel, deverá ser intimado desta sentença. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.